

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 803/2531 กรมศุลกากร กับพวก โจทก์
บริษัท เวลด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จำเลย
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

ราคาสินค้าที่กรมศุลกากรโจทก์ที่ 1 ได้รับแจ้งมาเป็นราคาขายภายหลังจากที่จำเลยนำสินค้าของจำเลยเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วถึงปีเศษ จึงไม่ใช่ราคาซื้อขาย ซึ่งจะพึงขายของชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำของเข้าอันเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตาม พ.ร.บ.ศุลกากรพุทธศักราช 2469 มาตรา 2 โจทก์ที่ 1 จึงจะใช้ราคาที่ได้รับแจ้งมานั้นประเมินให้จำเลยเสียภาษีสำหรับสินค้าของจำเลยไม่ได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำเขากวางอ่อนติดกะโหลกจากเมืองฮ่องกงเข้ามาในราชอาณาจักรหนัก 28.36 กิโลกรัม โดยสำแดงราคาในการยื่นใบขนสินค้าขาเข้า กิโลกรัมละ 750 ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นเงินไทย 92,258.62 บาท จำเลยชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลรวม 29,830.30 บาท กับวางประกันเงินค่าอากรอีก 6,400 บาท แล้วรับสินค้าไป โจทก์ที่ 1 ทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าราคาที่แท้จริงของสินค้าที่จำเลยนำเข้ากิโลกรัมละ 3,180 ดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งจำเลยจะต้องเสียภาษีอากรและเงินเพิ่มภายหลังที่หักเงินที่จำเลยวางประกันไว้แล้วเพิ่มอีก 91,236.61 บาท จำเลยเพิกเฉยไม่นำภาษีอากรมาชำระภายในเวลาที่กฎหมาย

กำหนด จำเลยจึงต้องเสียเงินเพิ่มและต้องชำระภาษีอากรเพิ่มเติมทั้งสิ้น

185,823.53 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าภาษีอากรดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด
โจทก์ไม่มีอำนาจนำราคาที่กำหนดไว้ภายหลังจากที่จำเลยนำเข้าถึง 2 ปีมาเป็นเกณฑ์
ประเมินราคาสินค้าให้จำเลยเสียภาษี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'จำเลยนำเข้ากากวางอ่อนรายนี้เข้ามาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2520 ราคาที่โจทก์ที่ 1 ประเมินให้จำเลยเสียค่าภาษีเป็นราคาที่กงสุลฝ่ายศุลกากร
ประจำสถานทูตไทยที่ฮ่องกงแจ้งมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2522 ภายหลังจากที่จำเลยนำ
สินค้าของจำเลยเข้ามาแล้วถึงปีเศษ ที่นางสาวประภา หลักทองและร้อยตรีเสรี
สุนทรชาติ พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความว่า ราคากากวางอ่อนติดกะโหลกที่ฮ่องกง
ประเภทและชนิดเดียวกันกับที่จำเลยนำเข้า ระหว่างปี 2519 ถึงปี 2522 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า พยานเบิกความลอย ๆ เชื่อไม่ได้ดังนี้ จะนำราคาที่
โจทก์ที่ 1 ได้รับแจ้งมาเปรียบเทียบเพื่หาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดสำหรับสินค้า
ของจำเลยไม่ได้ เพราะราคาสินค้าที่โจทก์ที่ 1 รับแจ้งมาไม่ใช่ราคาซื้อขายกากวาง
อ่อนติดกะโหลกในขณะที่จำเลยซื้อสินค้าชนิดเดียวกันของจำเลยที่จะนำมาพิจารณา
ว่าหากนำเข้ากากวางอ่อนติดกะโหลกรายที่โจทก์ที่ 1 รับแจ้งเข้ามา และขาย ณ เวลา
และที่ที่นำของ (สินค้าของจำเลย) เข้ามาแล้วจะไม่ขาดทุน อันเป็นหลักเกณฑ์อย่าง

หนึ่งในการพิจารณาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดที่พระราชบัญญัติศุลกากร
พุทธศักราช 2469 มาตรา 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2482 มาตรา 3 ให้บทวิเคราะห์ไว้ เมื่อราคาเขากวางอ่อนติดกะโหลกที่กงศุล
ฝ่ายศุลกากรประจำสถานทูตไทยที่ฮ่องกงแจ้งมาใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด
โจทก์ที่ 1 จึงใช้ราคานั้นประเมินให้จำเลยเสียภาษีสำหรับสินค้าของจำเลยไม่ได้ ที่ศาล
ล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ